

1516478-87.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... de menor sim. (...) Tive passagem num tráfico e num assalto que eu fui "forjado".

WALTER, por sua vez, declarou: "Eu confesso. Tudo iniciou porque fui mandado embora da empresa (...), estava em uma situação difícil, veio o convite, aceitei e deu no que deu, estamos aqui. Foi um convite assim, conversando, eu falei que tava em fase difícil, ele também falou que tava em fase difícil, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516478-87.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516478-87.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALTER RODRIGUES PEREIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

RUAN PABLO SANTOS DE ARAÚJO e WALTER RODRIGUES PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, e artigo 158, §§1º e 3º, por duas vezes, na forma do artigo 70, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque no dia 11 de maio de 2022, por volta das 14h30min, no bairro de Pinheiros, nesta capital, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade das vítimas F.N.S. e P.F.S.S., um veículo Audi/Q5 2.0 TFSI, cor prata, placas BVQ-0501, a quantia de R\$ 185,00, um relógio de pulso masculino, uma carteirinha de club e uma aliança, bens pertencentes aos ofendidos. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Nella Murari Rosa, nº 10, Jardim Olympia, nesta capital, RUAN PABLO SANTOS DE ARAÚJO e WALTER RODRIGUES PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, constrangeram,

mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade das vítimas F.N.S. e P.F.S.S., com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica.

Recebida a denúncia (págs. 100/101), os acusados foram citados e ofereceram respostas escritas à acusação (págs. 123/126 e 144/145), subscritas por Defensor constituído e Defensora Pública nomeada nos autos, respectivamente. Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, interrogando-se os réus ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia. Os Drs. Defensores, por sua vez, pugnaram pela absolvição e sustentaram, em síntese, precariedade probatória. Subsidiariamente, requereram: (I) aplicação do princípio da consunção entre os crimes denunciados, absolvendo-se os acusados do crime de roubo; (II) reconhecimento da continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão; (III) afastamento das majorantes denunciadas; (IV) afastamento da qualificadora do artigo 158, §3º, do Código Penal; (V) fixação da pena-base de cada crime no mínimo legal; (VI) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (VII) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com relação ao réu RUAN PABLO; (VIII) desclassificação do crime de extorsão para a modalidade tentada com relação à vítima F.N.S, com a redução da pena no patamar máximo; (IX) aplicação do artigo 68, § único, do Código Penal, com relação às majorantes do crime de roubo; (X) detração penal; (XII) regime inicial diverso do fechado; e, por fim, (XIII) seja concedido aos réus o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade dos crimes veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 06 e seguintes); termos de declarações e reconhecimento pessoal (págs. 10 e 12); boletim de ocorrência (págs. 20/24); auto de exibição e apreensão (pág. 43); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 45); laudo pericial (págs. 186/191), que atestou a lesividade da arma de fogo e munições apreendidas; e sobretudo pela contundente prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda no calor dos fatos, perante a D. Autoridade Policial, os acusados nada declararam (págs. 13 e 14).

Em Juízo, todavia, RUAN PABLO admitiu amplamente a imputação, ao passo que WALTER confessou apenas sua participação no roubo, procurando, sem sucesso, mitigar sua responsabilidade.

RUAN PABLO narrou que: “Foi eu mesmo que efetuei o assalto. A gente pegou um ônibus e foi até o Alto de Pinheiros. Tudo começou porque era dia 10 e eu tinha que pagar o aluguel. Aí eu desci lá embaixo, passei na favela, encontrei com outro parceiro meu e ele falou “não, tem um parceiro ali que vai em uma ‘fita’”, aí eu falei “não, mas eu tô tranquilo, tenho passagem de menor”, eu trabalho no centro, de puxador, mas pra lucrar um dinheiro lá é no final de ano. Aí fiquei nesse meio termo, vou, não vou, e acabei indo (...) aí a gente pegou um ônibus até o Alto de Pinheiros, viu esse casal na frente de um restaurante e acabamos efetuando esse assalto. Isso (praticou o assalto com Walter). Eu conheci ele pelo amigo que passou que tinha uma “fita”, que era bom lá no Alto de Pinheiros. Aí fui, dei a “voz”, tirei o cara e a mulher do carro, ele (Walter) foi na frente, no “toque”, e eu fui atrás com as vítimas. Aí nessa fui tentar fazer a transferência PIX mas não tive êxito, só no da mulher, que foi R\$ 2.600,00 se não me engano. Consegui fazer a transferência da mulher. Eu pedi uma vez pro homem desbloquear o telefone, ele desbloqueou e colocou na conta bancária dele, mas da conta dele não dava pra fazer PIX, aí passou uns 5 minutos, veio as viaturas, aí eu corri. Eu transferi o dinheiro para uma conta que eu tinha arrumado com o parceiro que tinha passado a fita. Sim (já havia uma conta bancária estabelecida para isso), ele já tinha passado a conta. Teve um amigo meu que foi com uma máquina de cartão, como a gente não conseguiu fazer a transferência via PIX, a gente ia tentar fazer na maquininha no cartão, mas a senha não teve

êxito, deu que não ia passar o cartão, aí a gente nem tentou mais. Essa pessoa foi embora. Aí passou uns 5 minutos e a gente foi preso. Eles (vítimas) passou uma senha e a mulher colocou a senha dela. A gente tava armado, sim senhora. Era uma .380. Tinha munição. Essa arma era do parceiro que “passou a fita” pra gente. Ele era um “fiteiro”. Ele ganhava uma porcentagem para isso. Eu fiquei com a carteirinha, que se não me engano era de clube, e um relógio da Tommy. Na hora que fui preso o policial gravou com a maquininha, era um relógio e uma maquininha de clube. Sim (seu comparsa subtraiu objetos), mas não sei dizer o que foi encontrado com ele. Já tive passagem de menor sim. (...) Tive passagem num tráfico e num assalto que eu fui “forjado”.

WALTER, por sua vez, declarou: “Eu confesso. Tudo iniciou porque fui mandado embora da empresa (...), estava em uma situação difícil, veio o convite, aceitei e deu no que deu, estamos aqui. Foi um convite assim, conversando, eu falei que tava em fase difícil, ele também falou que tava em fase difícil, combinamos, saímos... Não teve muito o que conversar, falamos “vamo, vamo”, num momento de fraqueza, confesso que errei, quero só cumprir minha pena, sair de cabeça erguida e tentar se estabelecer na sociedade. Conhecia (Ruan Pablo) de vista, mas não de parar para conversar, conversamos nesse dia. A arma eu que tava em punho, mas a arma não era minha. Ele conseguiu a arma emprestada. A gente foi andando, avistamos as vítimas, abordamos... passamos, as vítimas estava em um carro conversando, ele abordou, eu fui de motorista, fomos abordados, tentamos se evadir... a gente foi sentido, paramos próximo à comunidade, entendeu, aí eu avistei a viatura pelo retrovisor, entrei em pânico na hora, tentamos se evadir do local mas fomos pegos. Como eu tava no volante a arma ficava mais com ele, mas não lembro assim da alternância da arma. De imediato a gente tomou o que precisava ali, relógio, aliança, que era o que bastava para nós. Não sei se foi feita alguma transferência, logo após teve o tumulto, graças à Deus não aconteceu coisa pior, queria só os bens. Não sei dizer se houve transferência. A gente pediu a senha pra desbloquear o celular, pra resetar tudo e vender o celular, eu sou leigo nessa parte. Eu tava mais atento no retrovisor e na direção, que todos estavam no banco de trás. Eu falei pra eles “tenha calma, a gente quer só os pertences, a gente não quer fazer mal”. Ficamos acho que meia hora, quarenta minutos (com as vítimas). O homem vítima tava com dificuldade de desbloquear a senha de resetar o aparelho dele, não sei se por nervosismo, não sei dizer, nós paramos, aí passou cinco minutos e as viaturas chegaram, foi o momento que a gente se evadiu. Não (não chegou ninguém com uma maquininha para passar os cartões das vítimas). Não (não havia um terceiro comparsa, isso não aconteceu). Não sei (se houve transferência/Pix), nem eu tenho conta em nenhum aplicativo digital, nada, eu sou leigo, tinha conta no Itaú da empresa que eu trabalhava.”.

A minudente confissão levada a efeito por RUAN PABLO encontrou mesmo o necessário conforto em tudo quanto produzido ao longo da persecução criminal, não enfrentando qualquer resistência no contraditório, o que o compromete sobremaneira. Ao revés, a exculpatória apresentada por WALTER – máxime no sentido de que não praticou a extorsão e não se ajustou com um terceiro indivíduo para a prática dos crimes – restou isolada nos autos, dissociada dos contundentes elementos probatórios coligidos, sobretudo diante dos firmes relatos dos ofendidos e dos minudentes esclarecimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência, que os compromete sobremaneira.

O ofendido F.N.S. detalhou como se deu toda a ação criminosa, descrevendo a grave ameaça a que foi submetido, e reconheceu RUAN PABLO como um dos responsáveis, o que fez com absoluta segurança, ratificando, no mais, o reconhecimento de ambos os acusados que realizou em solo policial.

Relatou que: “Bom, vamos lá, eu saí do almoço, em Pinheiros, fui pro meu carro, na hora que eu fechei o carro, fui por o cinto, me arrumar pra sair com o carro, teve uma batida no vidro, eram os assaltantes, pediram pra eu sair do carro, eu saí, um deles entrou na direção, o outro colocou a mim e a outra vítima no banco de trás, ficou com a arma, e aí ficamos nós três no banco de trás e o outro sozinho no banco da frente, conduziu o carro, saiu de pinheiros e foi em direção à raposo tavares. Imagino que no começo da raposo tavares, ele fez uma conversão e entrou por algumas

ruas da periferia de São Paulo, e parou numa rua. Depois de um tempo, ele foi pra uma segunda rua, que era uma rua sem saída. Ato contínuo, pediu carteira, relógio, celular, demos tudo que era possível, e aí começou a fazer o PIX no celular da outra vítima, conseguiu tirar um dinheiro do celular, fazer a transferência e tal, e aí foi pro meu celular, que eu tinha um ícone do Itaú, ele entrou lá, por um acaso tinha uma quantia um pouco mais elevada, porque tinha sido um resgate de um investimento, e aí eles tentaram fazer a transferência desse volume várias vezes e travou, travou cartão de crédito, travou tudo, e a coisa começou a demorar, porque eles ficaram nervosos. A minha tentativa foi acalmar, falei “olha, entreguei tudo, mas infelizmente travou”. Aí eles chamaram um cidadão que veio numa moto, na garupa, entrou no carro no banco da frente, que tava vazio, trouxe uma maquininha de crédito e débito, tentou usar os cartões que eu tinha, já tava tudo travado, não deu certo, esse cidadão ficou no carro uns 20 minutos, voltou pra garupa da moto que estava esperando e foi embora. Depois de muito pouco tempo, os dois assaltantes não sabiam mais o que fazer, tinham levado o dinheiro da outra vítima, de mim não conseguiram levar nada além do que tava na carteira, e aí tava uma situação de impasse muito tensa, e aí de uma hora para outra parou um outro carro da polícia, pararam dois ou três carros da polícia, fecharam a rua, imediatamente saíram correndo, a arma foi trocando de posição, às vezes ora pro de trás, ora pro da frente, e aí nessa hora ele saiu correndo com a arma, o de trás também abriu a porta e saiu correndo, a polícia saiu correndo atrás deles, foi muito rápido, e pouco tempo depois, a polícia voltou do final da rua com os dois já algemados. Acharam todos os pertences que haviam sido jogados no matagal, meu celular, carteira, relógio, tudo, devolveram tudo para nós, eles foram no carro da polícia para a delegacia, eu fui acompanhando no carro de trás, chegamos na delegacia, se não me engano, da Vila Sônia, reconheci os dois assaltantes, fizeram o boletim de ocorrência e, de lá, eu fui embora. É esse o relato. O veículo era meu, na verdade da empresa que eu trabalho. Eles pediram pra abrir o celular, ato contínuo pediram as senhas, e, no meu caso, como eu tenho PIX, tentaram inicialmente fazer no celular, mas não conseguiram, e depois as senhas do cartão pra transferir na maquininha. Sim, eles conseguiram (fazer PIX com o celular da outra vítima). Não houve agressões físicas, houve somente ameaças. Eu diria que entre uma hora e meia, talvez duas horas (sobre o tempo que ficaram em poder dos criminosos). Eu conheci o número 2 (Ruan Pablo) com certeza, o número 3 (Walter) provavelmente, mas reconheci eles no dia, imediatamente após o acontecido. Na primeira noite (após o crime) dormi pouco, mas depois a rotina foi voltando ao normal. A outra vítima já sofreu mais para voltar a vida ao normal. Quando acabou, ela teve uma crise de choro, passou muito mal, depois de algum dia me ligou falando que tava com dificuldade pra dormir, eu até aconselhei a procurar um psicólogo para ver se remediava a situação. (...) O número 2 ficou do meu lado e o número 3 ficou dirigindo. A batida no vidro foi do número 2, que ficou do meu lado durante o trajeto, e o número 3 ficou dirigindo. Houve alternância da arma. O do meu lado, o número 2, de vez em quando me cutucava com o cano da arma, e houve as ameaças de sempre, “se você não quiser colaborar eu vou te matar”, essas coisas. O número 3, que tava na direção, uma hora pegou realmente a arma, envolveu no meu casaco e apontou pra mim, acho que ele tava com medo que alguém podia ver essa cena do lado de fora, e falou “ou vocês colaboram ou a coisa vai ficar feia”, algo assim. Então, houve ameaças, mas não houve agressões físicas. Eles não tavam de máscara, mas pediram pra gente evitar de ficar olhando. Até o último contato (com a vítima), (o valor do PIX) não tinha sido recuperado. (...) segundo o policial, ele jogou a arma no meio do caminho, o policial pegou o bandido e ainda pegou a arma depois. A arma foi apreendida e eu cheguei a ver a arma várias vezes. Não sou especialista, mas que era uma arma de verdade, com bala e tal, não tenho a menor dúvida. Eles subtraíram minha carteira aqui do lado, todos meus cartões de créditos, que são três, 200-300 reais, identidade, etc., além do celular, o carro, que já estava na posse deles, e o relógio. Eu recuperei tudo. Informei (a senha) de tudo, cartão de crédito, de débito, tudo, informei imediatamente. Eu não tinha PIX, não tenho PIX, eles tentaram transferência. Na época eu reconheci os dois, com certeza.”.

P.F.S.S., por sua vez, embora ouvida apenas na fase policial – pág. 10 –, descreveu

com riqueza de detalhes a dinâmica dos crimes a que foi submetida, apontando os acusados como os autores.

Esclareceu que: "Que nesta data após sair de um restaurante localizado no bairro de Pinheiros acompanhada de seu colega de trabalho, após entrarem no veículo de seu colega que estava estacionado na Rua próximo ao local do restaurante, foram surpreendidos com dois indivíduos que se aproximaram da porta do veículo, sendo que um dos dois indivíduos estava armado e os renderam fazendo que a Declarante e seu colega fosse colocados no banco traseiro do veículo, que após saírem do bairro de Pinheiros e foram em direção a uma comunidade próximo a Rodovia Raposo Tavares, que após exigirem o celular da vítima, realizaram uma transferência por meio de PIX no valor de R\$ 2.600,00, sendo a pessoa favorecida DOUGLAS FERNANDO DOS SANTOS MELO, CPF ***.384.138-**, CHAVE pix 55977688111, Banco Santander, que foi subtraída sua aliança também. Que enquanto estavam parados neste local os indivíduos saíram correndo ao perceberem a aproximação de uma viatura da Polícia Militar. Que nesta delegacia de Polícia realizou o reconhecimento dos indivíduos como sendo os que o abordou no veículo no bairro Pinheiros e após realizado a transferência por meio de PIX com seu aparelho celular, sendo a aliança e o aparelho celular devolvidos nesta data."

E os policiais militares responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram inquiridos, apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito da diligência realizada.

William de Souza Melo narrou que: "Estávamos em patrulhamento, fomos informados via COPOM de um veículo em atitude suspeita, nesse momento, nos deslocamos para atender a ocorrência, e na chegada da equipe, nessa rua, nós avistamos o veículo encontrado pelo COPOM, era um Q6 ou Q5, um Audi, e no momento que a equipe foi se aproximando com a viatura, os indivíduos já abriram as portas do veículo e já saíram em direção ao final da rua, sendo que um deles saiu com a arma na mão, a arma em punho. Eles correram até o final da rua, que era sem saída, e um deles tentou adentrar uma residência e não conseguiu. Ele já foi detido na entrada da residência, o outro entrou, se homiziou na residência, e abandonou a arma na entrada, no corredor. Nesse momento, nós pegamos a arma e demos a ordem para que ele saísse de dentro da residência e se entregasse. E de pronto foi feito, ele já saiu de dentro da residência, nos fundos, que era uma casa com várias casas, e já se entregou. Foi dada a voz de prisão e, quando voltamos ao local dos fatos, com o apoio de diversas viaturas, estavam as duas vítimas, que haviam sido tomadas sob sequestro pela região do Alto de Pinheiros. A vítima masculina informou que eles já estavam para fazer um PIX aproximado de trezentos mil reais, que era o que tinha na conta dele ou dela, da mulher que tava junto, era um valor bem alto, e foi mediante extorsão, sob grave ameaça. Eles estavam saindo de um restaurante, os dois indivíduos já abordaram eles, colocaram no banco de trás, e eles já saíram do Alto de Pinheiros para a comunidade do Jardim Jaqueline. Nesse momento que eles estacionaram, populares viram, acharam estranha a presença daquele veículo e das pessoas e fizeram 190, e foi bem simultâneo que encostamos, então foi questão de menos de uma hora, 30 minutos, por aí. (...) Eu lembro deles terem corrido sem máscara, não me recordo de máscara. Não lembro dos nomes deles, mas o mais novo, que era um branquinho, não estava armado, o mais velho, que é pardo, era o que estava armado, ele correu com a arma em punho quando saiu do banco da frente, quando ele entrou na residência, ele abandonou a arma na entrada, quase na porta da casa, inclusive nas nossas filmagens dá para ver ele descendo com a arma em punho, e depois ele ainda passou na frente do policial correndo com a arma em punho novamente, até que ele se viu cercado e abandonou o armamento. (...) a filmagem está no banco de dados da polícia militar, inclusive foi uma ocorrência de destaque, que repercutiu muito bem em vistas da PM. A gente localizou um celular logo no caminho, que eles correram, e tinham mais outras coisas com o mais jovem, que não me recordo o nome. Tavam com eles as coisas. Não tinha nem como eles negarem, então eles admitiram que era aquilo mesmo, estavam na prática de um roubo, tentando fazer o PIX naquele momento, e foi o momento que a gente chegou. São eles mesmo, reconheço (os réus). Os dois estavam dentro do carro, o que está com a blusa mais escura (Walter) era o que tava armado, com arma de fogo municada, uma .380, pistola. O celular, que a gente não

tinha localizado com nenhum dos dois, a gente achou no meio do caminho, os outros pertences estavam com os de branco (Ruan Pablo), nas vestes dele.”. Sulivam Weishaupt Moor, a seu turno, declarou: “Estávamos em patrulhamento, quando o COPOM irradiou uma averiguação, de um veículo Audi onde teriam quatro pessoas dentro. Ao adentrar essa rua, que é próxima à comunidade Jaqueline, os indivíduos perceberam a presença da viatura e abriram a porta dianteira do veículo, que é uma Audi Q5, momento que desceu o réu, o Walter, com a arma em punho, e saiu correndo pro final dessa rua, e o outro parceiro dele, o Ruan, saiu do lado do passageiro e correu junto com o Walter. O Ruan parou logo à frente, porém, o Walter, com a arma em punho, ainda continuou correndo pra uma residência. Porém, nessa residência, quando ele se viu sem saída, ele jogou a arma no chão e se rendeu. Aí retornamos com os indivíduos, aonde no carro constatamos duas vítimas de roubo com retenção, que foram tomadas de roubo em pinheiros. Diante disso, recuperamos os pertences que estavam com os réus, daí as vítimas informaram que foi feita uma transferência de R\$ 2.600,00, se não me engano, que tinha um outro indivíduo de moto tentando trazer maquininha pra fazer transferências, porém, sem êxito. Diante disso, conduzimos as partes à delegacia, na delegacia, em local apropriado, foi feito o reconhecimento dos indivíduos como positivo e o doutor lavrou o flagrante. Sim (reconhece os réus). Era celular, se não me engano, relógio, lembro do celular, que a gente até achou no caminho, que eles correram, e teve celular que foi encontrado no bolso também. Não recorro (se os réus estavam de máscara). Um celular foi encontrado no chão, lembro que achei ele, o outro não recorro com quem (com quem o encontrou), creio que o Ruan. Foi apreendida uma pistola Taurus calibre .380, estava municada.”.

Como consignado, a prova produzida é farta, bastante para uma condenação, comprovando de forma inquestionável a ocorrência dos crimes e apontando para os réus, com absoluta segurança, como os responsáveis.

Interrogados na fase administrativa, os acusados abriram mão de exercer o direito à autodefesa.

Evidentemente que o direito de permanecer calado está assegurado pela Constituição Federal, mas não se pode deixar de consignar que essa postura se mostra incompatível com a de pessoa inocente, diante de uma prisão injusta.

Nesse sentido: “(...) embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável aos réus, por a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em juízo” (Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 11ª Câmara, Ap. nº 1.047.891, Relator Renato Nalini).

Razoável supor que, tratando-se de um engano das vítimas ou de abuso policial injustificado, tratariam de clamar inocência logo na primeira oportunidade de que dispusessem. Mas não foi assim que agiram os acusados, que preferiram não se pronunciar.

Tanto é verdade que, em Juízo, RUAN PABLO admitiu amplamente a imputação, afirmando que de fato praticou os crimes aqui tratados, tal como descritos na denúncia.

E essa confissão se mostrou absolutamente espontânea e em perfeita consonância com os demais elementos de prova coligidos, encontrando conforto nos depoimentos prestados pela vítima, não havendo daí qualquer motivo para que seja desprezada. WALTER, por sua vez, a despeito de ter admitido seu envolvimento no roubo, procurou mitigar sua responsabilidade, uma vez que negou sua participação na extorsão e negou que tivesse se ajustado com um terceiro indivíduo para a prática dos crimes – que, inclusive, foi o responsável por fornecer uma maquininha para subtraírem valores dos cartões de crédito e débito das vítimas.

Mas referida exculpatória restou isolada nos autos e não contou com nenhuma demonstração probatória de veracidade, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os ofendidos, ao contrário, confirmaram a ocorrência dos crimes e todas as suas circunstâncias, tais como articuladas na denúncia, e reconheceram os acusados com bastante segurança.

Narraram que saíram de um restaurante, ingressaram no automóvel e foram abordados

pelos acusados - que passaram a bater em um dos vidros com uma arma de fogo e anunciaram o roubo.

Após, sem que pudessem esboçar qualquer reação, os criminosos os colocaram no banco de trás, ingressaram no automóvel - RUAN PABLO também no banco de trás e WALTER no do motorista - e os conduziram até uma comunidade, sendo certo que revezaram a arma de fogo durante o trajeto e os ameaçaram a todo momento, proferindo dizeres como "se você não quiser colaborar eu vou te matar". Quando chegaram, subtraíram seus pertences - aparelhos celulares, carteiras, alianças, relógios e cartões bancários, além do próprio veículo -, e exigiram que lhes fornecessem as senhas de seus cartões bancários, celulares e aplicativos de banco, para que sacassem valores, logrando, inclusive, fazer um PIX de R\$ 2.600,00 da conta bancária de P.F.S.S., em favor de "Douglas Fernando dos Santos Melo" (pág. 10).

Por fim, reconheceram pessoalmente os réus como os responsáveis do crime (págs. 10 e 12), sendo referido reconhecimento confirmado no contraditório pela vítima F.N.S..

E como se infere de seus relatos, as vítimas tiveram contato direto com os assaltantes, permaneceram em poder deles por lapso temporal expressivo, o que torna insuspeito o reconhecimento que formalizaram durante a fase investigativa. E embora F.N.S. não tenha sido capaz de reconhecer WALTER em Juízo, o que se justifica pelo fato de que o acusado ocupou o banco da frente do automóvel e instruiu o ofendido a "não olhar muito", o reconhecimento levado a efeito em solo policial, como dito, foi ratificado no contraditório.

Ademais, em delitos que tais, a palavra das vítimas assume mesmo especial relevo e, sendo pessoas isentas, sem qualquer interesse em prejudicar inocentes, não há qualquer motivo para que seja desprezada.

Neste sentido: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (TACRIM-SP - AC - rel. Clineu Ferreira - JUTACRIM 90/318).

Não bastasse, os policiais militares ouvidos nas duas fases do procedimento, de forma serena e insuspeita, deram conta da diligência que realizaram, uma vez que foram acionados, comunicados a respeito de um veículo cujos ocupantes causaram suspeitas - ou seja, um Audi Q5 no interior de uma comunidade ocupado por quatro indivíduos - e dirigiram-se ao local indicado para averiguar a informação.

Pouco após, avistaram o veículo em questão na via pública. Ao se aproximarem, os acusados notaram a presença da guarnição, desembarcaram - sendo que WALTER portava uma arma de fogo neste momento - e se evadiram em direção a uma residência.

Desta feita, iniciou-se uma breve perseguição e, após algum tempo, lograram deter os acusados - RUAN PABLO ao lado de fora dessa residência e WALTER já no interior do imóvel.

Ato contínuo, retornaram ao veículo ocupado pelos réus e localizaram as vítimas, que informaram que haviam sido sequestradas por eles na região de Pinheiros, acrescentando, ainda, que eles teriam subtraído seus pertences, feito um PIX de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) da conta bancária de P.F.S.S. e estavam tentando fazer um PIX de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) da conta bancária de F.N.S.. No mais, declararam que um terceiro agente, que ocupava uma motocicleta, havia trazido uma maquininha para realização de transferências com seus cartões de

crédito e débito, mas não lograram êxito.

Acrescentaram que os pertences dos ofendidos foram dispensados pelos acusados durante a fuga, mas lograram recuperá-los próximo à residência.

Instados, os acusados admitiram que “estavam na prática de um roubo, tentando fazer o PIX naquele momento”, oportunidade em que lhes foi dada voz de prisão em flagrante, que mais tarde foi ratificada pela Autoridade Policial.

Por fim, declararam que a arma de fogo utilizado pelos acusados – uma Taurus Calibre .380 municada – foi apreendida e apresentada ao Delegado de Polícia.

E não existe demonstração probatória de qualquer interesse desses milicianos em prejudicar pessoa inocente, não havendo daí motivo para que essa prova seja desprezada.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram.

Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Ainda: “Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

Desta forma, a minudente confissão de RUAN PABLO, os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pelas vítimas, bem como as declarações dos policiais militares responsáveis pela diligência, levam à convicção segura da responsabilidade dos réus pelos ilícitos denunciados, de forma que não há como se acolher a pretensão absolutória dos Drs. Defensores.

Outrossim, os acusados foram detidos na posse dos bens que subtraíram, logo após abandonarem o veículo dos ofendidos, enquanto os mantinham subjugados dentro do próprio carro.

E em se tratando de crime patrimonial, a posse do produto do roubo inverte o ônus da prova e gera presunção de responsabilidade, o que reforça a convicção pela responsabilidade dos acusados e inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória das Defesas.

Nesse sentido: “Roubo majorado pelo concurso de agentes – Réus presos dois dias depois dos fatos, depois de empreenderem fuga da polícia, com o veículo subtraído – Circunstância que inverte o ônus da prova – (...) Condenação mantida” (TJ-SP – Apelação Criminal nº 1506720-55.2020.8.26.0050, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/09/2021).

Ainda: “ROUBO – materialidade – (...) a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus da prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria.” (TJ-SP – Apelação Criminal nº 1506202-16.2020.8.26.0228, Relator: Lauro Mens de Mello, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021).

As majorantes do crime de roubo ficam reconhecidas.

Com efeito, restou incontroverso que os acusados agiram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas com ao menos um outro indivíduo não identificado. Ao que consta, ajustaram-se previamente para a prática do “assalto do PIX”, utilizaram uma conta bancária com a finalidade específica de receber valores oriundos dos cartões e das contas das vítimas, dirigiram-se a uma região conhecida por ser frequentada por pessoas de alto poder aquisitivo e arrebataram os ofendidos.

Ato contínuo, os conduziram até uma comunidade, subtraíram seus pertences – cartões bancários, dinheiro, alianças, relógios e telefones celulares, além do carro – e os

constrangeram a fornecer as senhas do celular, cartões e contas bancárias.

A restrição de liberdade, da mesma forma, restou caracterizada. A prova produzida bem demonstrou que os ofendidos foram mantidos no interior do veículo, subjugados pelos roubadores por pelo menos uma hora e meia, lapso temporal bastante expressivo, notadamente para vítimas que são devassadas em sua intimidade e mantidas sob a mira de armas de fogo.

E irrelevante o tempo de privação de liberdade das vítimas, bastando que ela ocorra para a caracterização da majorante.

Ademais, para compor a ameaça, fizeram uso de ao menos uma arma de fogo, que foi apreendida e periciada (págs. 186/191), oportunidade em que o I. Perito Subscritor atestou sua potencialidade ofensiva, bem como dos cartuchos que a acompanhavam: "Os cartuchos foram carregados na própria arma e dispararam a contento, constatando-se a eficiência dos mesmos quanto à potencialidade lesiva da munição" (pág. 190).

O roubo restou consumado, porque se trata de crime complexo, e os agentes praticaram todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão. No momento em que anunciaram o roubo e subjugaram os ofendidos, houve a inversão da posse dos bens subtraídos, inclusive do veículo.

Nesse sentido: "As vítimas são coartadas em sua própria liberdade pessoal, perdendo qualquer disponibilidade sobre a res, porque ficaram presas no veículo roubado, o crime de roubo está consumado" (TACRIM-SP - Rev. 123.774 - Rel. Reynaldo Ayrosa).

"A jurisprudência do STF é no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração - com emprego de violência ou grave ameaça - sendo irrelevante a circunstância de o agente não se ter locupletado com a coisa roubada" (STF - RE - Rel. Cordeiro Guerra - RT. 572/433).

"Roubo - tem-se como consumado se subtraída a coisa, mediante violência ou grave ameaça, não obstante a subsequente e imediata prisão em flagrante dos autores do crime" (STF - RE - Rel. Célio Borja - RTJ 119/853).

"Não há falar em desclassificação de roubo consumado para tentado se, após uso de violência, o agente teve breve posse da coisa, até o flagrante. Precedentes do STF" (STF - RT 674/359).

"Para ter-se o delito como consumado não é necessário que a coisa roubada haja saído da esfera de vigilância da vítima, bastando a fuga com o bem subtraído para caracterizar a existência da posse pelo criminoso. Recurso a que se dá provimento para restabelecer a condenação do 1º grau pelo crime de roubo consumado" (STF - RE - SP - Rel. Octávio Gallotti - RT 640/390).

Da mesma forma, bem delineado restou o crime de extorsão qualificada.

Consumada a subtração do veículo e dos pertences pessoais das vítimas, os extorsionários, mediante emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, determinaram que lhes fornecessem as senhas dos respectivos cartões de crédito e aplicativos bancários instalados no celular que cada uma portava. Enquanto acessavam as contas bancárias através dos celulares dos ofendidos e tentavam passar seus cartões de crédito e débito em uma maquininha, os mantiveram subjugados, restringindo-lhes a liberdade.

E a extorsão é qualificada, porque a restrição da liberdade das vítimas - que foram obrigadas a transitar com os agentes no próprio veículo de uma delas - era mesmo imprescindível para o êxito da empreitada, porque apenas elas tinham ciência das senhas.

E referida conduta configura crime autônomo.

Eis o entendimento das Cortes Superiores: "O critério mais explícito e preciso na diferenciação entre roubo e extorsão é o da prescindibilidade ou não do comportamento da vítima. Isso significa que, à medida que possa o agente obter a vantagem patrimonial independentemente da participação da vítima ameaçada, o que se tem é o crime de roubo. Ao contrário, será extorsão o ato de se exigir que saque a vítima determinada importância de sua conta bancária para entregá-la ao agente, sob promessa de violência para o caso de não atendimento, já que, aqui, a participação daquela era pormenor indispensável à obtenção da vantagem econômica pelo delinquente, que nada conseguiria sem a adesão e a colaboração do ofendido" (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 80/269).

"Se por fim, no decorrer de roubo típico, os agentes compelirem o ofendido à prática de ato sem o qual o proveito econômico não se realizaria, estará o intérprete, necessariamente, ante o concurso de roubo com extorsão. São duas entidades criminosas distintas, basicamente diferenciadas, com previsões penais apartadas. Não há tutela jurídica possível a justificar a fusão dos dois crimes, em somente uma unidade" (TACRIM-SP - Rev. - Voto vencido : Ary Belfort - JUTACRIM). Para que não haja qualquer dúvida acerca da existência de concurso material e não de crime único, confira-se: "CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. DELITO ÚNICO.

INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. I - Hipótese em que o réu, após subtração do carro e outros pertences pessoais da vítima, obrigou-a, mediante grave ameaça com arma de fogo, a fornecer senhas bancárias mantidas junto aos Bancos B. e B. R. B., de onde foi sacada a quantia total de novecentos reais, configurando a prática dos delitos de roubo e extorsão em concurso material. II - A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal rechaçam a ocorrência de crime único em casos como o presente. III - Recurso provido, nos termos do voto do relator."

(Recurso Especial nº 615704/DF (2003/0230103-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Min. Gilson Dipp. j. 17.06.2004, unânime, DJ 02.08.2004).

Fica reconhecida, ademais, a majorante do artigo 158, § 1º, do Código Penal, já que os réus agiram ajustados entre si e com ao menos um agente não identificado, numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas, utilizando ao menos uma arma de fogo, conforme os firmes esclarecimentos prestados pelas vítimas.

Ademais, inviável o afastamento da majorante em questão a pretexto de incompatibilidade topográfica com a extorsão qualificada.

Aliás, como já se decidiu: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos precedentes deste Superior Tribunal, ante a interpretação sistemática do art. 158 do CP, é possível a incidência das causas especiais de aumento de pena do § 1º (concurso de agentes e emprego de arma) tanto na extorsão simples (caput) quanto na qualificada pela restrição da liberdade da vítima (§ 3º), inobstante a ordem dos parágrafos no tipo penal, pois a lei n. 11.923/2009 não tipificou crime diferente nem absorveu circunstâncias mais graves da extorsão já enumeradas previamente. 2. Em situações outras, esta Corte já rechaçou a mera interpretação topográfica e reconheceu ser compatível a utilização de majorante ou privilégio previstos em parágrafo anterior à qualificadora, desde que relacionados a idêntico crime, como in casu. 3. Agravo regimental não provido." (STJ - AgInt no HC: 439716 SP 2018/0051950-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

Prescinde consignar que a extorsão restou consumada, visto que o crime em questão é formal.

Nesse sentido: "A extorsão é tida como crime formal, pois basta à sua caracterização, a conduta descrita no tipo penal, mostrando-se irrelevante a ausência de proveito último do agente, vez que a obtenção de vantagem indevida constitui mero exaurimento do delito" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Walter Theodósio - RJD 19/218).

Demonstrada, portanto, a ocorrência dos delitos, e comprovada a responsabilidade criminal dos acusados, o desfecho condenatório é mesmo o único viável.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

A certidão de págs. 53/54 dá conta de uma condenação definitiva suportada por WALTER, oriunda da 29ª Vara Criminal desta capital, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/08/2017, que será considerada para fins de reincidência.

RUAN PABLO, por sua vez, era tecnicamente primário à época dos fatos, muito embora registre diversos envolvimento criminais perante a Vara da Infância e Juventude (pág. 51).

Não obstante, as circunstâncias judiciais não lhes são inteiramente favoráveis. No caso concreto, os acusados agiram com intenso dolo, premeditaram bem a ousada ação criminosas que praticaram. Ajustaram-se com outros comparsas ainda não identificados, para a prática do famigerado "sequestro do PIX", utilizaram-se de uma conta bancária criada, ao que consta, especificamente para viabilizar a

transferência de valores das potenciais vítimas, e chegaram a fazer uso de uma máquina de cartão de crédito para a mesma finalidade.

Tais circunstâncias bem demonstram que os réus ostentam personalidade criminosa contumaz, com inclinação ao cometimento de crimes contra o patrimônio, notadamente extorsão e roubo.

Ademais, os criminosos mantiveram as vítimas subjugadas por pelo menos uma hora e meia, sendo que as ameaçaram a todo tempo durante esse extenso lapso temporal, causando-lhes pânico e sofrimento.

Assim, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, especialmente intensidade do dolo e circunstâncias dos crimes, fixo a pena-base de cada um deles em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja : quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão e doze dias-multa para o roubo; e sete anos, dois meses e doze dias de reclusão e doze dias-multa para a extorsão qualificada.

Por força das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, já que RUAN PABLO possuía menos de 21 anos de idade à época dos fatos, atenuo as reprimendas a ele aplicadas ao patamar mínimo, resultando, para o roubo : quatro anos de reclusão e dez dias-multa; e para a extorsão qualificada : seis anos de reclusão e dez dias-multa.

Não há que se falar em confissão espontânea com relação a WALTER, uma vez que a versão por ele apresentada não retratou a verdade real dos fatos, uma vez que apenas procurou mitigar sobremaneira sua responsabilidade, uma vez que negou a prática da extorsão e o ajuste com outros agentes, notadamente o responsável por fornecer a máquina que utilizaram para a subtração dos cartões bancários dos ofendidos.

Restou configurada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, já que a vítima F.N. S. era pessoa idosa (63 anos de idade), razão pela qual, agravo as reprimendas de RUAN PABLO à razão de 1/6, resultando para o roubo : quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa; e para a extorsão qualificada : sete anos de reclusão e onze dias-multa.

Com relação a WALTER, considerando o concurso de agravantes - vítima idosa e reincidência -, agravo as reprimendas à razão de 1/5, resultando para o roubo : cinco anos, nove meses e três dias de reclusão e catorze dias-multa; e para a extorsão qualificada : oito anos, sete meses e vinte dias de reclusão e catorze dias-multa.

Com relação ao crime de roubo, pelo reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, o que torna a conduta mais grave e merecedora de resposta penal mais severa, já que as vítimas suportaram constrangimento maior, aumento as penas à razão de 3/8, resultando para RUAN PABLO em seis anos e cinco meses de reclusão e quinze dias-multa; e para WALTER em sete anos e onze meses de reclusão e dezenove dias-multa.

Em razão da incidência da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, aumento a reprimenda em mais 2/3, totalizando, para RUAN PABLO dez anos, oito meses e dez dias de reclusão e vinte e cinco dias-multa; e para WALTER em treze anos, dois meses e dez dias de reclusão e trinta e um dias-multa.

E no que se refere à incidência da majorante do emprego de arma de fogo, não há que se falar em aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do magistrado, inaplicável diante das circunstâncias do crime aqui tratado, pelas razões já consignadas por ocasião da fixação da pena-base. Não bastasse, as circunstâncias do caso concreto revelaram bastante organização e premeditação do grupo criminoso, a elidir a possibilidade de tratamento mais benevolente aos acusados.

Nesse sentido: "ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes e em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo,

para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sempre juízo delas. Penas mantidas". (TJ-SP - AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Ainda: "Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento". (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido". (TJ-SP - AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Com relação ao crime de extorsão, pelo reconhecimento da majorante prevista no artigo 158, § 1º, do Código Penal, aumento a pena à razão de 1/3, resultando para RUAN PABLO em nove anos e quatro meses de reclusão e catorze dias-multa; e para WALTER em onze anos, seis meses e seis dias de reclusão e dezoito dias-multa.

Nos crimes que praticaram, os réus, mediante uma única ação, violaram dois patrimônios distintos - vítimas F.N.S. e P.F.S.S. -, motivo pelo qual, atendendo à regra insculpida no artigo 70 do Código Penal, aumento as reprimendas em mais 1/6, observando-se a regra do artigo 72 do aludido Código para a pena de multa, totalizando, quanto ao roubo : para RUAN PABLO doze anos, cinco meses e vinte e um dias de reclusão e cinquenta dias-multa; e para WALTER em quinze anos, quatro meses e vinte e um dias de reclusão e sessenta e dois dias-multa; e com relação a extorsão qualificada : para RUAN PABLO em dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão e vinte e oito dias-multa; e para WALTER em treze anos, cinco meses e sete dias de reclusão e trinta e seis dias-multa.

For força da regra insculpida no artigo 69 do Código Penal, as penas serão cumuladas, resultando, em final dosimetria : RUAN PABLO em vinte e três anos, quatro meses e onze dias de reclusão e setenta e oito dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal; e WALTER em vinte e oito anos, nove meses e vinte e oito dias de reclusão e noventa e oito dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra RUAN PABLO SANTOS DE ARAÚJO, R.G. nº 55.879.189, e WALTER RODRIGUES PEREIRA DA SILVA, R.G. nº 14.700.311, e os condeno - o primeiro - RUAN PABLO - ao cumprimento de vinte e três anos, quatro meses e onze dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a setenta e oito dias-multa; e o segundo - WALTER - ao cumprimento de vinte e oito anos, nove meses e vinte e oito dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a noventa e oito dias-multa, ambos por infração ao artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, e artigo 158, §§1º e 3º, por duas vezes, na forma do artigo 70, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal,

Tendo em vista a gravidade dos crimes denunciados, considerados hediondos (artigo 1º, inciso II, alíneas a, b, inciso III, da Lei nº 8.072/90), praticados com grave ameaça contra às vítimas, exercida pelo concurso de agentes